

QC LỜI NÓI THVT-TTQLCKTN
SỞ TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 71/QC-TTĐVĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ
Đấu giá tài sản để thanh lý tài sản phá dỡ thu hồi vật tư các công trình
thuộc Dự án Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động
cửa khẩu quốc tế Tân Nam

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC, ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/2025/HĐDV-ĐGTS ngày 27/02/2025 ký giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh và Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh về việc Đấu giá tài sản để thanh lý tài sản phá dỡ thu hồi vật tư các công trình thuộc Dự án Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam, gồm: Nhà làm việc, nhà cách ly, nhà nghỉ lực lượng chức năng, bốt gác biên phòng,

Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh xây dựng Quy chế cuộc đấu giá tài sản như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, lô tài sản hoặc tài sản riêng lẻ, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

*** Tên tài sản đấu giá:**

Đấu giá tài sản để thanh lý tài sản phá dỡ thu hồi vật tư các công trình thuộc Dự án Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam, gồm: Nhà làm việc, nhà cách ly, nhà nghỉ lực lượng chức năng, bốn gác biên phòng.

*** Nơi có tài sản đấu giá:** Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá :

- **Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:** Tổ chức xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 03, 04 & 05/3/2025 tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

- **Địa điểm xem tài sản:** tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

Khách hàng tham khảo, đăng ký mua và nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá trong giờ hành chính kể từ **07 giờ 00 phút ngày 28/02/2025** đến hết **17 giờ 00 phút ngày 10/3/2025** (thứ 2) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Tầng 4, Số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

4. Giá khởi điểm: 280.920.124 đồng.

5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **100.000 đồng**

b. Tiền đặt trước (từ 05% đến 20%): **56.000.000 đồng.**

c. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản **đến 17 giờ 00 phút ngày 10/3/2025** nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

- Số tài khoản **5700.201.009.892**, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh.

*** Lưu ý:**

- Khách hàng nộp tiền đặt trước phải đúng tên người tham gia đấu giá, phải ghi đầy đủ thông tin về tên tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá.

- Những người không trúng giá, sau khi kết thúc phiên đấu giá tài sản trong thời hạn **03 ngày làm việc** hoặc trong thời hạn theo thỏa thuận, Trung tâm sẽ đối chiếu theo tờ khai của người đăng ký và chuyển trả số tiền đặt trước và thanh toán lãi (nếu có) bằng chuyển khoản hoặc trả bằng Séc, chi phí sẽ do khách hàng chịu.

6. Bước giá:

- Bước giá được quy định chênh lệch tối thiểu tại phiên đấu giá là: **5.000.000 đồng**.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (gọi tắt là Trung tâm) khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Tài sản đấu giá khách hàng đã được xem, Khách hàng tự đối chiếu thông tin trong hồ sơ với tài sản, hàng hóa về số lượng, chất lượng và giá trị của tài sản, Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản nêu trên.

- Khách hàng đã được đọc qua Quy chế cuộc đấu giá tài sản niêm yết tại Trung tâm, tại Công Đấu giá tài sản quốc gia, chấp nhận theo Quy chế cuộc đấu giá và tự nguyện nộp Phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

*** Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:**

- Mẫu giấy giới thiệu xem tài sản theo mẫu của Trung tâm và có xác nhận của đơn vị có tài sản (nếu có).

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm.

- Quy chế cuộc đấu giá;

- Bản sao giấy CCCD.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề (nếu có).

- Nộp một khoản tiền đặt trước được quy định theo quy chế cuộc đấu giá này.

*** Trường hợp không được tham gia đấu giá:**

- Những người làm trong tổ chức đấu giá, định giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Những người không đủ năng lực hành vi theo quy định.

8. Thời gian công khai thông báo đấu giá:

Tài sản được đăng thông báo đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng, như sau:

- 01 lần trên Báo Tây Ninh: ngày 01/3/2025 (Thứ 7).

- Niêm yết tại trụ sở của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Tây Ninh.

- Niêm yết tại trụ sở của Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh.

Ngoài ra còn đăng thông tin đấu giá tài sản lên trang thông tin điện tử, như sau:

- Đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: <https://daugia.tayninh.gov.vn>.

- Đăng 02 lần trên cổng Đấu giá tài sản quốc gia của Bộ Tư pháp, mỗi lần cách nhau ít nhất 02 ngày, địa chỉ: <https://dgts.moj.gov.vn>.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: **08 giờ 30 phút, ngày 13/3/2025** (thứ năm).
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; địa chỉ: số 082 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

*** Lưu ý:**

- Những Khách hàng không có tên trong danh sách tham gia đấu giá thì không được tham gia đấu giá. Trường hợp đấu giá thay phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách đấu giá và người được ủy quyền chịu trách nhiệm như người đăng ký chính thức.

- Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm tổ chức phiên đấu giá tài sản theo Quy chế cuộc đấu giá tài sản của Trung tâm. Nếu không sẽ mất tiền đặt trước, mọi khiếu nại không được giải quyết.

- Người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CCCD (hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh) để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh đối chiếu với danh sách tham gia đấu giá trước khi bước vào phòng đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- **Đấu giá trực tiếp bằng lời nói (miệng) tại phiên đấu giá.**

“Việc đấu giá được thực hiện khi có từ 02 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Đấu tự do liên tục, đấu giá cho đến khi không còn người nào có nhu cầu trả giá tiếp; thì người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá”.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- **Trình tự tiến hành phiên đấu giá:**

Khách hàng khi đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã được xem và tham khảo qua quy chế cuộc đấu giá. Sau khi khách hàng đăng ký mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước theo quy định và có tên trong danh sách tham gia đấu giá. Tiến hành đấu giá theo cách thức như sau:

Đấu giá viên giới thiệu bản thân, thư ký, người tham dự đấu giá, công bố, điểm danh danh sách người tham gia đấu giá và sinh hoạt Quy chế cuộc đấu giá.

Tại Phiên đấu giá tài sản, Trung tâm phát cho mỗi người 01 bảng theo số thứ tự có tên trong danh sách đấu giá. Người nào muốn trả giá thì giơ bảng số lên để trả giá và bắt đầu trả giá bằng giá khởi điểm cộng ít nhất từ bước giá trở lên, người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước liền kề đã trả, khoảng cách người trả giá sau so với người trả giá trước ít nhất từ một (01) bước giá trở lên được quy định cụ thể tại quy chế cuộc đấu giá và không hạn chế mức tối đa.

Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.

Đấu giá tự do, liên tục cho đến khi nào Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả rõ ràng, chính xác bằng lời nói (miệng), mỗi lần lặp lại cách nhau 60 giây mà không có người trả giá cao hơn, thì Đấu giá viên công bố kết quả, người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

*** Lưu ý:**

- Trả giá hợp lệ là trả giá phải bằng giá khởi điểm cộng với ít nhất từ bước giá trở lên không hạn chế mức tối đa. Nếu thấp hơn xem như vi phạm Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm và mọi khiếu nại không được giải quyết.

II. XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

1. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm trong các trường hợp sau: (theo khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27/6/2024)

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây: (theo khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá)

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá đã trả mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định (mục 1, phần VI nêu trên).
- Từ chối ký biên bản đấu giá (theo khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá).
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (theo Điều 50 Luật đấu giá).

UNG T.
CH V.
IA TÀI.
TÍNH
Y NINH
★

- Từ chối kết quả trúng đấu giá (theo Điều 51 Luật đấu giá).

* **Ghi chú:** Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá thuộc về Đơn vị có tài sản đấu giá (theo khoản 8 Điều 39 Luật đấu giá).

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Xử lý các trường hợp đặc biệt

- Trường hợp tại phiên đấu giá, người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó (theo khoản 1 Điều 50 Luật đấu giá tài sản).

- Người rút lại giá đã trả bị tước quyền tham gia phiên đấu giá tại quy chế cuộc đấu giá này.

- Trong trường hợp người trả giá cao nhất từ chối kết quả trúng đấu giá tại phiên đấu giá thì vi phạm Quy chế cuộc đấu giá và bị mất tiền đặt trước, tài sản được bán cho người có giá liền kề; nếu giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng hoặc cao hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu (khoản 1, Điều 51 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016).

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản thì phiên đấu giá không thành (khoản 1, Điều 51 Luật Đấu giá tài sản).

2. Điều khoản chung

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm sẽ chuyển kết quả đấu giá tài sản gồm: biên bản và danh sách người trúng đấu giá cho đơn vị có tài sản để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá thì người có tài sản và người trúng đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đầy đủ số tiền trúng giá. Nếu hết thời gian trên mà người trúng giá không thực hiện việc thanh toán tiền mua tài sản thì bên có tài sản thực hiện hủy bỏ Hợp đồng đã ký kết và người trúng đấu giá không nhận lại số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc.

- Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Trung tâm có trách nhiệm hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá.

- Số tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá.

Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh có trách nhiệm giao tài sản cho người trúng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sẽ không chịu trách nhiệm về việc giao tài sản. Mọi chi phí liên quan đến thủ tục trở về sau do khách hàng tự chịu.

*** Quy định đối với người trúng đấu giá:**

- Sau khi khách hàng đã nộp đầy đủ tiền trúng giá thì tự liên hệ đơn vị có tài sản để tiến hành tháo dỡ công trình.

- Thời gian tháo dỡ công trình là: 03 ngày làm việc.

- Chia 02 đợt bàn giao tài sản:

+ Đợt 1: Bàn giao ngay sau khi chủ tài sản nhận được tiền trúng đấu giá 02 hạng mục sau: Nhà cách ly, nhà nghỉ lực lượng chức năng. Người trúng đấu giá phải tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ thời điểm bàn giao.

+ Đợt 2: 02 hạng mục còn lại gồm Nhà làm việc, chốt gác Biên phòng; dự kiến bàn giao vào tháng 7/2025 (chờ Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh có thông báo chính thức cho đơn vị trúng đấu giá).

- Tài sản đấu giá chỉ bán đúng công trình và chỉ tính từ mặt nền hiện hữu trở lên, không được chõ đất ra khỏi công trình.

- Người trúng giá có trách nhiệm dọn dẹp sạch và san lấp mặt bằng giao lại cho bên có tài sản. Trong quá trình thi công tháo dỡ, người trúng giá phải che chắn, đảm bảo an toàn lao động, mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ và vận chuyển do người trúng giá tự chịu.

- Riêng số tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh sẽ chuyển cho Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh giữ lại để đảm bảo hợp đồng tháo dỡ công trình vật tư thu hồi cho đến khi nào hoàn thành xong việc tháo dỡ và bàn giao lại mặt bằng cho Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh thì Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh hoàn trả lại tiền đặt trước cho người trúng đấu giá.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Mọi khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc đấu giá tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Cán bộ, Đấu giá viên, viên chức Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh, người có tài sản và người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này./.

Nơi nhận:

- Đơn vị có tài sản;
- Người tham gia đấu giá;
- Đấu giá viên;
- Kế toán;
- Lưu h/s.


Nguyễn Thị Lý